

1500782-41.2021.8.26.0601

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... da pena e não há como reconhecer o tráfico privilegiado, uma vez que tem maus antecedentes, inclusive por tráfico de drogas. Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 552 (quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena: em razão do delito praticado que é equiparado ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

Foro de Socorro

1ª Vara

Praça Nove de Julho, 222, Socorro - SP - cep 13960-000

1500782-41.2021.8.26.0601 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500782-41.2021.8.26.0601

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

FABIO AUGUSTO GONÇALVES e outro

Denúncia a fls. 100/101

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

Ariana Magalhães de Oliveira Mosso, já qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Dados do processo: audiência de custódia e liberdade provisória com cautelares a fls. 62. Denúncia a fls. 100/101. Data dos fatos: 09.12.2021. Incineração a fls. 103. Notificação a fls. 152. Recebimento da denúncia a fls. 159 (11.05.2022). Citação a fls. 173. Procuração a fls. 117/118. JG a fls. 159. Resposta à acusação a fls. 122/127. Audiência: 04.08.22 - 15:30h. As partes debateram a causa em audiência.

É o relatório, fundamento e decido.

Em que pesem o empenho e a combatividade da defesa, de rigor a procedência do pleito acusatório.

A materialidade da traficância está estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão de celular, R\$ 24,00 em notas, veículo apreendido Fox, branco e do entorpecente (fls. 13/14),

laudo de constatação preliminar e pelo laudo químico-toxicológico da apreensão de 31,2 g de cocaína, 108,9g de cocaína, 69,5g de cocaína (fls. 15/16 e 82/90), foto dos entorpecentes fls. 17/20, foto da acusada (fls. 29/30), laudo pericial do celular (fls. 92), depósito da quantia em dinheiro apreendida a fls. 93, bem como foi confirmada pela prova oral colhida em audiência.

Quanto à autoria, as provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que o réu estava traficando drogas.

A testemunha Jefferson Leonardo Merlo afirmou que: estávamos com o meu colega e visualizamos o Fox branco conduzido pela ré. Ela é conhecida por denúncias informais de trânsito de drogas e usava da criança para não ser abordada. Ela demonstrou nervosismo e tentou entrar no posto. Efetuamos a abordagem e ela desceu e alterada, vimos que ela tinha uma criança no banco de trás. Nada foi localizado, mas nas vestes tinha grande volume. Solicitamos a GCM feminina para revista pessoal. A Ariana percebeu que seria localizada a droga e ela confirmou que tinha grande quantidade e tirou e entregou para a equipe. Era cocaína, crack e pasta base. Ela relatou que um motoboy tinha trazido de Bragança e ela pegou na rodovia e ia entregar para o Fabio Castelo. Acionamos o Conselho Tutelar. Ela falava que se fosse liberada, ela entregaria o Fabio Castelo. Reconheço a ré aqui presente. O marido dela é conhecido nos meios policiais e ela já respondeu por tráfico. Não a convidei para tomar vinho.

Danilo da Silva Pinto testemunhou que: estávamos em patrulhamento e vimos o Fox conduzido pela ré e ela conhecida dos meios policiais, fizemos abordagem após o nervosismo da ré. O filho estava no carro. Em revista, nada foi localizado. Percebemos que ela estava nervosa e nas vestes tinha volume grande e acionamos a GMF Adriana, mas a ré tirou e entregou para a equipe. Tinha cocaína, pedra, pasta base. Ela falou se que liberasse ela, ela entregaria Fabio Casteli. Reconheço a ré aqui presente. Não estamos no mesmo local.

A ré Ariana Magalhães de Oliveira Mosso, em juízo, confessou os fatos descritos na denúncia, afirmando que: Tenho 37 anos. Sou casada. Tenho filhos (16 e 2 anos). Estudei até o 10 grau completo. Trabalho como costureira. Ganho R\$ 1600,00 por mês. Já fui processada antes (tráfico). Eu estava desempregada há 3 meses e eu trabalhava na malharia e pedi demissão por eu filho estar doente. Eu, depois de um mês, voltei e o meu carro é financiado e estava atrasado e estava brigando muito com o meu esposo. Eu fiquei muito nervosa, era final de ano, fazia apenas 1 mês que voltei para a confecção. Íamos perder o carro. Eu já fui presa e cumpri pena há 8 anos. Eu consegui a me reestruturar. Eu cometi este ato por desespero. Eu conheci uma pessoa que cumpriu pena comigo, Vanessa, e ela me mandou mensagem e perguntou como eu estava. Eu falei que estava bem. Que tinha casado e tinha um filho. Ela falou que precisava entregar e se eu precisava de dinheiro. Para mim, me interessou por causa da necessidade. Eu falei que tinha que ser coisa rápida e precisava do dinheiro. Eu não perguntei nada. Ela falou que uma pessoa ia entregar e fui até a 5a do Malte e eu tinha que levar até o Saltinho. A pessoa chegaria até mim pelo carro. Eu falei que o meu marido não poderia saber. O meu filho estava comigo sim. Eu vi a polícia passando e eu estava parada no local, mas nunca pensei que eles poderiam me passar. Eu nunca mais fiz nada de errado. Eu trabalho com carteira registrada. O cara chegou e me entregou. Não era grande volume. Eu coloquei no shorts e sai. A polícia passou e eu fui. Estava indo para o Saltinho. Quando passei pelo Portal, eu vi a sirene e eles me fecharam do lado da balança. Eu parei. Eu não tentei fugir. Eu descii nervosa por saber que eu estava com coisa errada. Não tinha nada no carro. Merlo chamou a polícia feminina e fiquei nervosa. Eu entreguei e confirmei que estava com a droga. Eu nunca citei o Fabio Castelo. Merlo me falou que se eu falasse que era do Merlo, eles fariam acordo comigo. Eu não sabia o que fariam comigo. Eu não traficava e só queria cuidar do meu filho. Eu não faria isto. Eu me reestruturei. Foi ato de desespero. Eu fui mantida no trabalho. Eu vou do trabalho para casa e de casa para o trabalho.

A ré confessou o delito e a prova oral confirma que a acusada estava praticando a traficância. A acusada foi localizada pelas testemunhas em patrulhamento de rotina conduzindo o seu veículo e diante do seu nervosismo diante da viatura e por ser conhecida nos meios policiais foi abordada.

Em revista pessoal, foram localizadas 198 papelotes de cocaína, 3 pedras de pasta base de cocaína, 1 porção grande de cocaína sob a forma de "crack".

Anoto ainda que a acusada juntou aos autos a sua CTPS e a última anotação é de novembro de 2021 e com remuneração de R\$ 1500,00, sendo que esta remuneração é incompatível com a quantidade de drogas apreendida com a acusada e também com o pagamento das parcelas que apenas o veículo eram de R\$ 736,00 considerando a subsistência da ré e da sua prole.

Saliento que não existe prova e nem alegação de qualquer fato que eventualmente pudesse sugerir eventual suspeição dos testemunhos de acusação e sobre a credibilidade dos testemunhos prestados é pacífico:

"PROVA CRIMINAL - Depoimentos de agentes policiais - Nulidade - Inocorrência - Depoimento que contribui como dado de prova, só podendo ser afastado quando ele se mostre indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados - Recurso não provido O fato de a testemunha ser policial não significa, só por si, que sua palavra não deva ser acreditada. Ele presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja. Só pode ser desacreditado quando comete contradições ou explica os fatos de que participou de maneira confusa, com esquecimento de detalhes que normalmente nenhuma pessoa esqueceria. Em suma, sua contribuição como dado de prova só pode ser afastada quando ele se mostra indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados". (Relator: Djalma Lofrano - Apelação Criminal n. 146.100-3 - São Paulo - 16.06.94).

"PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.).

Assim, de rigor a condenação dos acusados pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Passo, então, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Primeira fase: com fundamento no art. 59 do CP, verifico que existe elemento negativo a ser considerado nesta fase de fixação da pena: maus antecedentes (fls. 51* - processo n 0006532-12.2009.8.26.0022 e 007883-83.2010.8.26.0022-, fls. 52 - processo n 0004740-20.2008.8.26.0099), culpabilidade (o delito foi cometido na presença do seu filho menor) e diante da quantidade de droga apreendida e nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, fixo a pena em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e pagamento de 736 (setecentos e trinta e seis) dias-multa.

Segunda fase: ausentes agravantes, mas a ré confessou o delito, de forma que fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 552 (quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Terceira fase: não existem causas de aumento ou de diminuição da pena e não há como reconhecer o tráfico privilegiado, uma vez que tem maus antecedentes, inclusive por tráfico de drogas. Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis)

meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 552 (quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena: em razão do delito praticado que é equiparado ao hediondo (art. 2º, da Lei 8.072/90), fixo o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena do delito de tráfico (art. 2º, par. 1º, do mesmo diploma).

Substituição: não há que se falar em substituição diante da quantidade de droga encontrada e considerando a primeira fase de fixação da pena, indefiro a substituição da pena privativa de liberdade.

Medida cautelar: mantenho a liberdade provisória com as seguintes obrigações: a) informação ao juízo do seu endereço e suas atividades por meio da sua advogada; b) proibição de ausentar-se da cidade sem prévia autorização do juízo; c) recolhimento domiciliar no período noturno, ou seja, das 22h00 às 6h00, o que será fiscalizado pelas forças de segurança locais, servindo cópia desta como ofício.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido com o fim de condenar Ariana Magalhães de Oliveira Mosso à pena 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 552 (quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n 11.343/06.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento/carta de guia, remetendo-se à Vara de Execução competente. Após o trânsito em julgado, seja o seu nome lançado no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins previstos no artigo 15, III, da CF (suspensão dos direitos políticos).

Decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em poder da ré (fls. 13/14), obtidos com o tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do CP, e do art. 62 da Lei 11.343/06, com o depósito do valor em conta do FUNAD. Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais, observando-se, todavia, a gratuidade de justiça concedida a fls. 159.

Nos termos do COMUNICADO CG Nº 2225/2018 (Processo nº 2014/176696), com o encerramento do processo criminal do inquérito policial, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, anotando-se a sua baixa no SAJ. Com as cautelas de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Socorro, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.